

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1270/2531

กรมทางหลวงแผ่นดิน
นาย สังเวจ จ้อย เล็ก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

ป.วิ.พ. มาตรา 141 (5), มาตรา 224, มาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ปฏิเสธว่ามีได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 แต่ก่อนสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ 2 รับว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ดังนี้ โจทก์ต้องนำสืบต่อไปว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 ดังที่ฟ้อง เมื่อโจทก์มิได้นำสืบเช่นนั้น การที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 ด้วย จึงเป็นการนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มิใช่เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวน แม้ทุนทรัพย์คดีไม่เกิน 20,000 บาท ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขับริถยนต์บรรทุกคันซึ่งจำเลยที่ 4 ได้รับประกันภัยค้ำจุนไว้ ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วย

ความประมาท เบียดกระแทกกับเสาไฟฟ้าอันวแสงสว่างของโจทก์ต้นที่ 234 ซึ่งปักอยู่ริมทางหลวงสาย 302 ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 15,677 บาทขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การว่าจำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างและกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้นละเมิดได้ระงับไปแล้วตามสัญญา ประนีประนอมยอมความที่ตัวแทนโจทก์ทำไว้กับจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ก่อนสืบพยานจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 แถลงรับว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองหรือแทนกันชำระค่าเสียหายจำนวน 15,677 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาตามฎีกาโจทก์เพียงประการเดียวว่าที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และทุนทรัพย์ในคดีนี้ไม่เกิน 20,000 บาทจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงการที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าจำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ต่างปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ก่อนสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 รับว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำการในทางการที่จ้างของ จำเลยที่ 2 จริงโจทก์จึงต้องนำสืบต่อไปว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำการใน ทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 ดังที่ฟ้องด้วย แต่โจทก์ก็ไม่ได้นำพยานมาสืบเลยว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 การที่ศาลชั้น ดันฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลย ที่ 3 ด้วยโดยโจทก์มิได้นำสืบไว้เลยเช่นนี้ จึงเป็นการนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมา วินิจฉัยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มิใช่เป็นเรื่องศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจรับฟังข้อเท็จจริงจากหลักฐานในสำนวนอันเป็น ปัญหาข้อเท็จจริงแม้ทุนทรัพย์คดีไม่เกิน 20,000 บาทศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจวินิจฉัย ให้ถูกต้องได้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้มานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกา โจทก์ฟังไม่ขึ้น'.

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดลิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ